

[기출][1][2016-1-2]이력서 허위 기재를 근거로 한 해고의 정당성

【문제 1】 A 회사는 근로자 500 명을 고용하고 있으며 전자제품의 제조· 판매를 주된 업무로 하고 있다. A 회사에서는 기업별 노동조합인 B 노동조합(이하 B 노조)이 유일한 노동조합이고, A 회사 근로자 400 명이 가입되어 있다. B 노조는 2015. 5. 1. 부터 같은 해 8. 31. 까지 업무를 전면적으로 거부하는 파업을 벌였다. A 회사의 연간 소정근로일수는 240 일이고, B 노조의 파업기간은 이 소정근로일수 중 80 일에 해당한다. B 노조의 파업은 위법하지 않았고, A 회사도 이에 대해서는 별도로 문제를 제기한 바가 없다. 한편 2008. 1. 1. 에 입사한 근로자 甲은 생산 1 부의 평사원으로 계속 근무해 왔다. 甲은 입사 이후 곧바로 B 노조에 가입하였으며 2015년에는 B 노조의 대의원으로 선출되어 파업 전 기간에 걸쳐 B 노조의 파업에 참가하였다. (50 점)

(물음 2) A 회사는 甲이 4 년제 대학을 졸업하였지만, 최종학력을 고등학교 졸업으로 입사 당시 이력서에 기재한 사실을 2016. 5. 우연히 발견하였다. 이력서 허위기재는 A 회사의 취업규칙과 단체협약에서 정한 해고사유의 하나이다. A 회사는 이력서 허위기재를 이유로 적법한 징계절차를 거쳐 2016. 6. 1. 甲을 해고하였다. A 회사의 甲에 대한 해고가 정당한지에 대하여 논하시오(甲에 대한 해고가 부당노동행위에 해당하는지의 논점은 제외한다). (25 점)